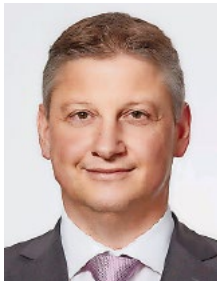
JAHRESVERLUSTE UND VORTRÄGE VON BILANZVERLUSTEN AUF NEUE RECHNUNG



Am 28. Oktober 2022 hat Expertsuisse das Q&A-Dokument *Ausgewählte Fragen und Antworten zu Zwischendividende und Gewinnverwendung gemäss revidiertem Aktienrecht* veröffentlicht*. Darin werden die Verlustverrechnung gemäss dem am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Art. 674 OR und deren Folgen beschrieben.

Gesetzliche Regelung. Bei der ordentlichen und bei der eingeschränkten Revision hat die Revisionsstelle bekanntlich den Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung (GV) über die Verwendung des Bilanzgewinns auf Gesetzes- und Statutenkonformität hin zu prüfen. Der Prüfungsgegenstand *Verwendung des Bilanzgewinns* umfasst, neben der Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn, sämtliche weiteren Kapitalrückführungen (z. B. Dividenden aus freiwilligen Gewinnreserven, Rückzahlungen aus den gesetzlichen Kapitalreserven) ausserhalb der gesetzlichen Kapitalherabsetzungen. Diesbezüglich enthält das revidierte Aktienrecht keine Änderungen.

In Art. 674 OR wird neu die Verrechnung von Verlusten geregelt. Hier gibt es Situationen, in denen unter dem alten Aktienrecht kein Antrag des Verwaltungsrats an die GV notwendig war, nach dem revidierten Aktienrecht hingegen schon. Der Grund ist, dass die GV neu die Kompetenz erhalten hat, über die Verrechnung von Verlusten mit gesetzlichen Reserven oder aber deren Vortrag auf neue Rechnung zu entscheiden. Dabei lassen sich folgende Fälle unterscheiden:

a) Verrechnung mit Gewinnvortrag
b) Verrechnung wie a) und mit freiwilligen Gewinnreserven
c) Verrechnung wie b) und mit gesetzlichen Gewinnreserven
d) Verrechnung wie c) und mit gesetzlichen Kapitalreserven
e) Vortrag des Restbetrags nach Verrechnung gemäss a) und b) auf neue Rechnung anstelle einer Verrechnung mit den gesetzlichen Reserven (Art. 674 Abs. 2 OR), oder eine Kombination von Verrechnung mit gesetzlichen Reserven und Vortrag auf neue Rechnung.

Antrag des Verwaltungsrats. *Fragen:* In welchen Fällen bedarf es eines Antrags des Verwaltungsrats an die GV zur Verrechnung der Verluste nach Art. 674 OR? In welchen Fällen bedarf es einer Prüfung?

Antwort: In den Fällen a) und b) wird die Verrechnung mit Verlusten gesetzlich vorgeschrieben. Es braucht keinen Beschluss der GV und somit auch keinen Antrag des Verwaltungsrats an die GV. Die Verbuchung der gesetzlich erforderlichen Verrechnung nach a) und b) kann aber erst im Folgejahr erfolgen, da gemäss Art. 959*a* Abs. 2 Ziff. 3g OR im Jahresabschluss der vollständige (und somit nicht verrechnete) Jahresgewinn oder Jahresverlust als Minusposten auszuweisen ist. Zudem muss diese Jahresrechnung von der GV genehmigt werden, bevor eine Verrechnung stattfinden kann. In den Fällen a) und b) entfällt die Stellungnahme im zusammenfassenden Bericht der Revisionsstelle an die GV. Bei den Sachverhalten c) bis e) liegt es neu in der Kompetenz der GV, den Vortrag auf neue Rechnung anstelle einer Verrechnung mit den gesetzlichen Reserven zu beschliessen. Entsprechend muss der Verwaltungsrat der GV die Verrechnung in den Fällen c) und d), resp. den Vortrag auf neue Rechnung im Fall e), beantragen. Der dazugehörige Antrag des Verwaltungsrats an die GV ist zu prüfen.

Fazit. Das Q&A-Dokument stellt für den Berufsstand ein wichtiges Hilfsmittel dar. Es trägt zu einer sicheren Rechtsanwendung bei und fördert ein konsistentes Vorgehen. Letzteres scheint mir aktuell im Berufsstand noch nicht ganz erreicht. Das Q&A-Dokument sollte auch künftig für die Beurteilung der korrekten Behandlung von Jahresverlusten beigezogen werden. Das Vorgehen ist unter dem revidierten Aktienrecht konträr zum bisherigen: War bei Verlustvorträgen bisher *kein* Antrag des Verwaltungsrats an die GV nötig – und damit auch keine Prüfung und Stellungnahme im zusammenfassenden Bericht der Revisionsstelle an die GV – so ist ein solcher jetzt nach dem Gesetz *fast immer* verlangt. Einzig wenn keine gesetzlichen Gewinn- und keine gesetzlichen Kapitalreserven vorhanden sind, ist kein solcher Antrag erforderlich. Eine kleine Zeitenwende also, die noch nicht überall bewältigt zu sein scheint.

Martin Schaad, lic. oec. HSG, Präsident Fachkommission Wirtschaftsprüfung Expertsuisse, Partner, Leiter Department of Professional Practice KPMG

*Siehe dazu auch die von Expertsuisse publizierten Dokumente «Textbausteine Gewinnverwendung_Ordentliche_Revision_12-2022» sowie «Textbausteine Eingeschraenkte_Revision_12-2022»

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG